

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/1389/25

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם בתאגידים שהוקמו בחוק ובחברות ממשלתיות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50א. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹, בסעיף 50א(א) –

(1) במקום הסיפא החל במילים "לייצוגם של" יבוא "לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו בארץ, של בני האוכלוסייה החרדית, ושל עולים חדשים; לענין סעיף זה, הוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959² יחולו בשינויים המחוייבים";

(2) סעיף קטן (ד) – בטל.

דברי הסבר

כיום קובע חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, בסעיף 15א חובת ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, מי שהוא או אחד מהוריו נולדו בארץ, בני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים – במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בלבד.

מתן ביטוי הולם לייצוגן של קבוצות מוחלשות, פריפריאליות או מופלות לרעה נועד להגביר את אמון הציבור בשירות המדינה, ליתן הזדמנות שווה לחברי אותן קבוצות להתקבל לעבודה ולהתקדם במערכות השירות הציבורי, ולהגביר את האפקטיביות של עבודת משרדי הממשלה ויחידות הסמך. פרקטיקה זו נובעת מהתפיסה כי יש בגיוון עובדי שירות המדינה כדי להביא לתוצאות טובות יותר, וזאת בשל הוספת נקודות מבט שונות, הוספת סט כלים חדש שלא היה בנמצא, ויצירת שפה משותפת עם מקבלי השירותים. אין זה מפתיע אם כן כי סעיף 15א בדבר ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה התרחב עם השנים ובמספר תיקונים נוספו בו קבוצות מוחלשות נוספות אשר על משרדי המדינה ויחידות הסמך ליתן להן ביטוי הולם.

נדמה כי הגיעה השעה להרחיב את תחולת סעיף 15א גם לתאגידים סטטוטוריים ולחברות

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

ממשלתיות תחת אותם הכללים שנקבעו בסעיף ביחס למשרדים וליחידות סמך. התיקון המוצע לסעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות מחיל את חובת הייצוג ההולם על חברות ממשלתיות. סעיף 60ב לחוק מחיל זאת גם על תאגידים שהוקמו בחוק. במדינת ישראל הוקמו עשרות רבות של תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות, בהם גופים גדולים ומשפיעים כגון בנק ישראל, שירות התעסוקה הישראלי, רשות שדות התעופה, רשות השידור, הרשות לניירות ערך, רכבת ישראל ועוד.

חלק מגופים אלו מעניקים שירותים לציבור וחלקם הגדול אף משפיע השפעה ממשית על אזרחי מדינת ישראל. החלת חובת הביטוי ההולם לקבוצות מוחלטות על התאגידים שהוקמו בחוק ועל החברות הממשלתיות צפויה להניב להם אותם היתרונות להם זוכים כיום משרדי הממשלה בהתאם לרציונליים האמורים שכוחם יפה גם לעניינם. לכן מוצע בהצעת החוק להחיל את חובת הייצוג ההולם הקבועה בסעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות, גם על תאגידים שהוקמו בחוק ועל חברות ממשלתיות. כמו כן, מוצע להרחיב את הקבוצות עליהן חל סעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות, לאלו הקבועות בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (819/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (902/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/902/25 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)